

סופווייב מדיקל בע"מ

("החברה")

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.isa.gov.il	www.tase.co.il

הנדון: דוח מיידי לפי תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס-2000
("תקנות הצעה פרטית"), בדבר הצעה פרטית שאינה הצעה פרטית מהותית ואינה הצעה פרטית
חריגה של אופציות (לא רשומות) של החברה

החברה מתכבדת להודיע בזאת, בהתאם לתקנות הצעה פרטית, על החלטת דירקטוריון החברה מיום 14.8.2022, לאשר הקצאה פרטית של 20,000 אופציות לא סחירות, הניתנות למימוש ל-20,000 מניות רגילות בנות 0.000125 ש"ח ע.ג. כל אחת של החברה, ללא תמורה, לניצעים (כהגדרתם להלן), בהתאם לתנאים המפורטים בדוח זה להלן ("ההקצאה").

להלן פרטים אודות ההקצאה, בהתאם לנדרש בתקנות הצעה פרטית

1. כללי

1.1. ההקצאה מהווה "הצעה פרטית שאינה הצעה פרטית מהותית או הצעה פרטית חריגה", כמשמעותה בתקנות הצעה פרטית.

1.2. הענקת האופציות לניצעים כפופה לאישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") לרישום למסחר של המניות שתנבענה ממימוש האופציות. החברה תפנה לקבלת אישור הבורסה כאמור בסמוך לאחר הגשת דיווח מיידי זה.

1.3. הקצאת האופציות תבוצע מיד לאחר קבלת האישור כאמור.

2. הניצעים

2.1. החברה תעניק לשני ניצעים (ביחד: "הניצעים", וכל אחד בנפרד: "ניצע") 20,000 אופציות לא סחירות, הניתנות למימוש ל-20,000 מניות רגילות בנות 0.000125 ש"ח ע.ג. של החברה ("האופציות" ו- "מניות המימוש", בהתאמה), בכפוף להתאמות המפורטות בסעיף 3.11 להלן ובהתאם לתנאי תכנית האופציה (כהגדרתה להלן), כמפורט להלן.

2.2. כל 20,000 האופציות תוענקנה לשני נותני שירותים ("נותני השירותים"), אשר מספקים לחברה ו/או לחברת הבת של החברה (המוחזקת במלואה על ידי החברה) ("חברת הבת") שירותים שונים, כאשר כל אחד מהניצעים כאמור יקבל 10,000 אופציות (ובסה"כ שני הניצעים יקבלו יחד 20,000 אופציות).

2.3. יצוין כי נותני השירותים אינם בעלי עניין מכוח החזקותיהם, וכן כי לא מתקיימים בין מי מנותני השירותים לבין החברה או חברת הבת (לפי העניין) יחסי עובד-מעביד.

2.4. האופציות לניצעים תוענקנה בהתאם ובכפוף לתנאי תכנית האופציות של החברה משנת 2017 ולתכנית המשנה של תכנית האופציות כאמור משנת 2018 שנועדה להסדיר הענקת אופציות לתושבי ארה"ב (ביחד: "**תכנית האופציות**"). לפרטים אודות תכנית האופציות, ראו פרק 3 לתשקיף להשלמה שפרסמה החברה ביום 11.5.2021 (אסמכתא מס': 2021-01-083229) ("**התשקיף**").

2.5. למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח זה, אף אחד מהניצעים אינו "צד מעוניין" (כמשמעות מונח זה בסעיף 270(5) לחוק החברות, תשנ"ט-1999) ולא יהפוך לצד מעוניין כתוצאה מההקצאה, וכן הניצעים אינם בעלי עניין בחברה מכוח החזקות ולא יהפכו לבעלי עניין בחברה מכוח החזקות כתוצאה ממימוש האופציות המוקצות על פי דוח זה.

3. **תנאי האופציות המוצעות, כמותן והשיעור שיהיו מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה**

3.1. ההון הרשום של החברה הוא 12,053.54 ש"ח מחולקים ל- 96,428,320 מניות רגילות, בנות 0.000125 ע.ג. כל אחת של החברה.

3.2. ההון המונפק והנפרע של החברה, לפני ואחרי ההקצאה נשוא דוח זה, הוא 34,705,586 מניות רגילות בנות 0.000125 ע.ג. כל אחת של החברה (כולל 552,560 מניות רדומות המוחזקות על ידי החברה).

3.3. לאחר ההקצאה (בהנחה שימומשו למניות רק האופציות המוצעות במסגרת הקצאה זו), מניות המימוש תהווה כ- 0.06% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה וכ- 0.04% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה בדילול מלא (דהיינו, בהנחה של מימוש כל ניירות הערך ההמירים הקיימים בחברה לרבות האופציות המוצעות על פי דוח הצעה פרטית זה).

3.4. אחד משני הניצעים הינו תושב ישראל, כאשר הניצע השני הינו תושב ארה"ב. ביחס לניצע שהינו תושב ישראל, האופציות יוקצו בהתאם להוראות סעיף 3' לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש]. ביחס לניצע שהינו תושב ארה"ב, האופציות יוקצו במסלול מס (NSOs) Non-Qualified Stock Options בהתאם להוראות United States Internal Revenue Code of 1986, כפי שישונה מעת לעת, על פי הדין האמריקאי.

3.5. בהתאם לתקנון הבורסה, כל המניות שתנבענה ממימוש האופציות תירשמנה על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (או חברה אחרת לרישומים כפי שתקבע החברה מעת לעת).

3.6. המניות שתנבענה ממימוש האופציה תהיינה שוות בזכויותיהן, לכל דבר ועניין, למניות החברה הקיימות בהון המונפק והנפרע של החברה במועד פרסום דוח זה.

3.7. תקופת הבשלה (Vesting):

לאופציות המוקצות לניצעים נקבעה תקופת הבשלה בת 12 חודשים החל מיום 14.8.2022 ("**מועד תחילת ההבשלה**"), באופן שבו מלוא האופציות (100%) יבשילו בחלוף 12 חודשים ממועד תחילת ההבשלה.

3.8. סיום התקשרות:

בהתאם לאמור בתכנית האופציות. לפרטים נוספים, ראו סעיפים 3.6.8 ו-3.6.9 לפרק 3 לתשקיף.

3.9. תקופת המימוש:

בכפוף לאמור בסעיף 3.8 לעיל, האופציות המוקצות תהיינה ניתנות למימוש החל ממועד הבשלתן כמפורט לעיל ולמשך תקופה של 10 שנים ממועד ההקצאה, בכפוף לתנאי תכנית האופציות ("תקופת המימוש"). אופציות מוקצות שלא ימומשו עד לתום תקופת המימוש יפקעו ולא יקנו לניצע זכות כלשהי.

3.10. מחיר המימוש:

מחיר המימוש לכל אופציה (ביחס לכל הניצעים) יהיה 13.52 ש"ח ("מחיר המימוש"), כפוף להתאמות, אם וככל שתחולנה. מחיר המימוש נקבע על בסיס מחיר מניית החברה בתום יום המסחר שבו נתקבלה החלטת דירקטוריון החברה אודות הענקת האופציות (דהיינו – שער הנעילה של מניית החברה ביום 14.8.2022).

כל אחד מהניצעים יהיה רשאי לממש את האופציות שהבשילו במהלך תקופת מימוש האופציות כאמור לעיל, באחת מהדרכים הבאות, לפי בחירתו: (א) מימוש האופציות כנגד תשלום במזומן לחברה בהתאם למחיר המימוש; או (ב) מימוש האופציות על בסיס מרכיב ההטבה (Cashless Exercise), כקבוע בתכנית האופציות של החברה.

ככל שניצע יבחר לממש את האופציות על בסיס מרכיב ההטבה (Cashless Exercise), ובכפוף לקבלת אישורה של רשות המיסים ככל שנדרש, אותו ניצע לא ישלם לחברה את מחיר המימוש, אלא יוקצו לו כמות מניות המשקפות את סכום ההטבה הכספי הגלום באופציות שהוקצו, לפי הנוסחה הבאה:

$$X = \frac{Y(A-B)}{A-N}$$

X = מספר מניות המימוש שיונפקו לניצע.

Y = מספר האופציות הניתנות למימוש אשר מועד הקנייתן הגיע וטרם מומשו ושהניצע מבקש לממש באמצעות מנגנון זה.

A = השווי ההוגן (Fair Market Value) של כל מניה במועד המימוש.

B = מחיר המימוש המותאם לכל אופציה.

N = הערך הנקוב למניית מימוש.

בכל הקצאת מניות מימוש באמצעות שימוש במנגנון Exercise Cashless, תהווה החברה להון מניות את ערך הנקוב של מניות המימוש שיוקצו, וזאת מתוך רווחים כמשמעותם בסעיף 302(ב) לחוק החברות, מפרמיה על מניות או מכל מקור אחר הכלול בהונה העצמי בדוחותיה הכספיים, והכל בהתאם להוראות סעיף 304 לחוק החברות.

3.11. התאמות:

בהתאם לתכנית האופציות, האופציות המוצעות תהיינה כפופות להתאמות כמפורט להלן:

(1) חלוקת מניות הטבה – בכל מקרה שבו, במהלך תקופת מימוש האופציות, החברה תחלק מניות הטבה, תשמרנה זכויות המחזיקים באופציות, כך שמספר מניות המימוש שמחזיק אופציה יהיה זכאי להן ממימושה, יגדל במספר המניות מאותו סוג שמחזיק האופציה היה זכאי להן כמניות הטבה אילו מימש את האופציה עד ליום המסחר האחרון שלפני יום האקס של חלוקת מניות הטבה. מחיר המימוש של האופציות לא ישתנה כתוצאה מהוספת מניות כאמור.

(2) שינוי בהון המניות – בכל מקרה שיחול שינוי בהון המניות המונפק של החברה בדרך של פיצול מניות, איחוד מניות או כל אירוע דומה על ידי או של החברה, יותאמו המספר וסוג המניות שתנבענה כתוצאה ממימוש אופציות אשר הוענקו מכוח תכנית האופציות, באופן יחסי על מנת לשמר באופן פרופורציוני את מספר המניות ומחיר המימוש המצטבר שלהן. בקרות אירוע מהאירועים האמורים לעיל, המספר המצטבר של המניות הנתונות להנפקה במסגרת תכנית האופציות, ביחס לאופציה שטרם מומשה, יותאמו באופן דומה, הכל כפי שיקבע הדירקטוריון אשר החלטתו תהא סופית.

(3) שברי מניות – בכל מקרה בו החברה תידרש להקצות לניצע שברי מניות בהתאם לסעיף 4 בתכנית האופציות, החברה לא תקצה שברי מניות ומספר המניות יעוגל מטה למספר הקרוב ביותר של מניות.

(4) ארגון מחדש – במידה והחברה תבצע "ארגון מחדש" כמוגדרת בתכנית האופציות, כל האופציות הכפופות לתכנית האופציות יומרו או יוחלפו למניות של החברה או של החברה הממוזגת, בהתאם לשינוי ביחס למניות החברה, מחיר מימושן וכמות המניות יותאמו לתנאי הארגון מחדש. ההתאמות הנדרשות ייקבעו על ידי דירקטוריון החברה בתום לב.

(5) Spin-Off – במקרה של ספין-אוף, דירקטוריון החברה רשאי לקבוע כי בעלי האופציות יהיו רשאים לקבל הון מניות בחברה החדשה שתוקם כתוצאה מעסקת הספין-אוף וזאת בהתאם להון המניות המוענק לבעלי המניות המשתתפים בעסקת הספין-אוף, זאת בהתחשב בתנאי האופציות, תקופת ההבשלה ומחיר המימוש. זכאות הניצע להשתתף בעסקת הספין-אוף, תהיה בהחלטת דירקטוריון החברה בלבד.

(6) חלוקת דיבידנד – אם החברה תחלק דיבידנד במזומן, והמועד הקובע את הזכות לקבלתו יחול לאחר מועד הקצאת האופציות אך בטרם מומשו כל האופציות ובטרם פקעה זכותו של הניצע לממשן, יותאם מחיר המימוש של האופציות על ידי הפחתת מחיר המימוש לכל אופציה כאמור בסכום השווה לסכום הדיבידנד שחולק עבור כל מניה.

(7) הנפקת זכויות – אם החברה תציע לבעלי מניותיה ניירות ערך בדרך של הנפקת זכויות, שהמועד הקובע לקבלתם (בסעיף זה: "יום האקס זכויות") יחול בטרם מומשו או פקעו האופציות, תשמרנה זכויות מחזיקי האופציות באופן שמספר המניות הנובעות ממימוש האופציה יותאם למרכיב ההטבה בהנפקת הזכויות כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס זכויות" לבין שער הבסיס שיקבע למניות החברה "אקס זכויות".

מובהר, כי האמור לעיל מובא על דרך התמצית בלבד, ואין בו כדי למצות את מלוא ההסדרים, ההסכמות והתנאים שהיו בין החברה לבין הניצע בקשר עם האופציות, לרבות בדבר: היעדר סחירות ועבירות של האופציות, תנאי תכנית האופציות של החברה במקרה של סיום העסקה או כהונה, פרוצדורת המימוש, הוראות להתאמות, הוראות הפקודה, מיסוי, התחייבויות הניצע וכיו"ב.

4. התמורה

האופציות מוקצות לניצעים ללא תמורה כספית, ובהתאם לתנאי תכנית האופציות, כחלק מתנאי התגמול על פי ההתקשרות בין החברה לבין הניצעים בקשר עם השירותים אותם מספקים הניצעים לחברה.

5. הסכמים אשר הניצעים צד להם בנוגע לאחזקות במניות החברה

למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח זה, לא קיימים כל הסכמים, בכתב או בעל פה, בין הניצעים לבין מחזיק אחר במניות החברה, ובין הניצעים לבין אחרים בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות ההצבעה בה.

6. מניעה או הגבלה בביצוע פעולות באופציות, למיטב ידיעת החברה

6.1. האופציות אינן סחירות ולא ירשמו למסחר בבורסה. החברה תפעל לרישום מניות המימוש למסחר בבורסה, בכפוף לאישורה של הבורסה.

6.2. בהתאם להנחיות הבורסה, האופציות לא יהיו ניתנות למימוש ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל יקרא להלן: "אירוע חברה"). חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש ביום האקס כאמור.

6.3. האופציות או זכויות מי מהניצעים בכל הקשור באופציות, בין אם נעשה תשלום בגינם ובין אם לאו, אינם ניתנים להעברה, להמחאה, לעירבון, או כל זכות בגינם להינתן לצד שלישי, למעט על פי דיני הירושה והצוואה ולמעט כאמור במפורש על פי תכנית האופציות של החברה, ובמשך חיי הניצעים, כל זכויות הניצעים למימוש האופציות שהוענקו להם ניתנות למימוש על ידי כל אחד מהם בלבד.

6.4. על מכירת מניות המימוש יחולו המגבלות הקבועות בחוק ניירות ערך ובתקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התש"ס-2000, כדלקמן:

6.4.1. חסימה מוחלטת – בתקופה של חצי שנה מיום ההקצאה של האופציות לא ניתן יהיה להציע את מניות המימוש תוך כדי המסחר בבורסה, כלל ("תקופת החסימה המוחלטת").

6.4.2. במשך תקופה של שישה רבעונים עוקבים לאחר תקופת החסימה המוחלטת לא יציע הניצע מניות מימוש בכמות אשר תעלה על המפורט להלן:

א. בכל יום מסחר בבורסה – הממוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה של המניות הרגילות של החברה ב- 8 שבועות שקדמו להצעה.

ב. בכל רבעון - 1% מההון המונפק והנפרע של החברה, ליום ההצעה.

6.4.3. על מכירה מחוץ לבורסה לא יחולו מגבלות בדבר מועדים או כמויות, ואולם כל אדם שרכש את מניות המימוש מהניצע שלא על פי תשקיף ושלא במהלך המסחר בבורסה, ייכנס בנעליו

לעניין קיום הוראות החסימה כאמור בסעיף זה לעיל.

7. מועד ההקצאה

האופציות המוצעות יוקצו לניצעים בסמוך לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין, לרבות אישור הבורסה למסחר של מניות המימוש.

8. נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה

עוה"ד עומר וייס ונוי רינדנר, משרד שבלת ושות' (יועצים משפטיים חיצוניים), טלפון 03-3075000.

בכבוד רב,

סופווייב מדיקל בע"מ

נחתם על-ידי :

אסף קורנר, סמנכ"ל כספים